

Informativa sulla Privacy

La presente informativa privacy è intesa a fornirLe informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali da parte di VHV Allgemeine Versicherung AG e sui Suoi diritti ai sensi della normativa sulla protezione dei dati.

1. Titolare del trattamento

VHV Allgemeine Versicherung AG

VHV-Platz 1

30177 Hannover

Telefono: +49 (0)511.907- 0

Email: service@vhv.de.

Può contattare il responsabile della protezione dei dati utilizzando i recapiti

di cui sopra oppure all'indirizzo datenschutzbeauftragter@vhv.de

2. Finalità e base giuridica del trattamento dei dati

Trattiamo i Suoi dati personali nel rispetto del Regolamento generale UE per la protezione dei dati personali (GDPR - General Data Protection Regulation), delle disposizioni in materia di protezione dei dati contenute nella Legge federale tedesca sul contratto di assicurazione (VVG - Versicherungsvertragsgesetz), della Legge federale tedesca sulla protezione dei dati (BDSG - Bundesdatenschutzgesetz) e di tutte le altre norme pertinenti. Inoltre, la nostra società si è impegnata a rispettare il 'Verhaltensregeln für den Umgang mit personenbezogenen Daten durch die deutsche Versicherungswirtschaft' ('Codice di condotta per il trattamento dei dati personali da parte dell'industria assicurativa tedesca'), che specifica in maggior dettaglio le succitate norme e regolamenti per il settore assicurativo. Tutti i testi sono consultabili al sito www.vhv.de nella sezione 'Datenschutz' (Privacy).

Le informazioni da lei fornite al momento della richiesta di copertura assicurativa ci servono per stipulare un contratto con Lei e valutare i rischi che dovremo assumere. Il trattamento, da parte nostra, di tali dati personali è finalizzato all'individuazione e valutazione del rischio che dovremo assumere. In caso di stipula del contratto assicurativo, trattiamo i dati ai fini dell'esecuzione del rapporto contrattuale, ad esempio per emettere la polizza o una fattura. Ci servono i dettagli del sinistro per poter verificare che si tratti di un evento assicurato. **Il contratto assicurativo non può essere stipulato e/o gestito senza il trattamento dei Suoi dati personali.** I

Suoi dati personali ci servono inoltre per compilare statistiche assicurative, finalizzate, ad esempio, ad adeguamenti tariffari o normativi. Utilizziamo i dati relativi a tutti i contratti in essere con VHV Allgemeine Versicherung AG per esaminare e valutare il rapporto con la clientela, per esempio al momento di fornire una consulenza in merito a un aggiornamento o integrazione del contratto, in materia di avviamento o per fornire informazioni esaustive. La base giuridica del trattamento dei dati personali a fini precontrattuali o contrattuali è l'Art. 6(1)(b) del GDPR. Per quanto riguarda le categorie particolari di dati personali (ad esempio, i Suoi dati sanitari sono indispensabili per la stipula di un contratto di assicurazione sulla vita), raccogliamo il Suo consenso ai sensi dell'Art. 9(2)(a) del GDPR in combinato disposto con l'Art. 7 del GDPR. Quando elaboriamo statistiche con queste categorie di dati, lo facciamo sulla base dell'Art. 9(2)(j) del GDPR in combinato disposto con l'Art. 27 della BDSG.

Le finalità e la base giuridica di cui sopra si estendono anche alle procedure di test per lo sviluppo, l'implementazione e il controllo dei metodi di trattamento automatizzato dei dati utilizzati a questo scopo.

I Suoi dati vengono inoltre trattati laddove necessario ai sensi dell'Art. 6(1)(f) del GDPR a tutela dei nostri interessi legittimi o di quelli di terzi. Questo si può verificare, in particolare:

- per garantire la nostra sicurezza IT e le attività informatiche,
 - per promuovere i nostri prodotti assicurativi e altri prodotti delle società del Gruppo VHV e dei loro partner nonché per indagini di mercato e sondaggi,
 - per prevenire e indagare reati penali, in particolare analisi dei dati per l'individuazione di discrepanze che possano indicare un abuso di prestazioni assicurative.
- Inoltre, trattiamo i Suoi dati personali per adempiere agli obblighi di legge, ad esempio a requisiti normativi, obblighi commerciali o fiscali di conservazione o al nostro dovere di fornire consulenza. In questa fattispecie, la base giuridica per il trattamento è costituita in ciascun caso dalle relative disposizioni di legge in combinato disposto con l'Art. 6(1)(c) del GDPR.

Qualora desiderassimo trattare i Suoi dati personali per scopi non menzionati innanzi, provvederemo a informarLa anticipatamente.

3. Utilizzo del Suo indirizzo email

Qualora nell'ambito dell'elaborazione di un'operazione ci dovesse fornire il Suo indirizzo email, lo conserveremo ed eventualmente utilizzeremo per ulteriori comunicazioni relative al contratto o al sinistro in questione, fatta salva Sua opposizione a tale utilizzo.

La informiamo inoltre che utilizziamo il Suo indirizzo email - così come ce lo ha comunicato - per pubblicizzare i nostri prodotti assicurativi o prodotti simili. Può opporsi a tale utilizzo in qualsiasi momento, in via informale e senza incorrere in altri costi oltre a quelli di trasmissione alla tariffa base.

4. Categorie dei destinatari dei dati personali

Riassicuratori:

Assicuriamo con compagnie assicuratrici specializzate (riassicuratori) i rischi che assumiamo. Per far questo, potrebbe essere necessario trasmettere i dettagli del Suo contratto ed eventualmente i dati dei sinistri a un riassicuratore in modo che possa a sua volta effettuare la valutazione del rischio assunto o dell'evento assicurato.

Intermediari:

Se per i Suoi contratti di assicurazione riceve consulenza e assistenza da un intermediario, sarà quest'ultimo a gestire e trattare moduli, contratti e dati dei sinistri. La nostra società trasmette questi stessi dati anche ai broker che La seguono, nella misura in cui forniscono le informazioni per assisterLa e consigliarLa su questioni assicurative e servizi finanziari.

Trattamento dei dati all'interno del nostro gruppo societario:

Società o divisioni specializzate del nostro gruppo svolgono a livello centrale alcune attività di trattamento dei dati per le nostre consociate. Se ha in essere un contratto di assicurazione con una o più società del nostro gruppo, i Suoi dati potrebbero essere utilizzati per la gestione centralizzata dei recapiti, per il servizio clienti telefonico, per la gestione di contratti e servizi, per il recupero e l'erogazione di crediti o per l'elaborazione condivisa della posta da parte di una consociata del gruppo. Il nostro elenco di fornitori di servizi specifica le società che partecipano al trattamento centralizzato dei dati.

Fornitori di servizi esterni:

Talvolta utilizziamo fornitori di servizi esterni per adempiere ai nostri obblighi contrattuali e di legge.

Al nostro sito web www.vhv.de, nella sezione 'Datenschutz' ('Privacy'), è consultabile un elenco degli appaltatori e fornitori di servizi di cui ci avvaliamo e con i quali intratteniamo rapporti commerciali che non siano meramente transitori e (ove applicabile) l'indicazione di dove è possibile consultare online le loro informative privacy, nonché delle società del nostro gruppo che partecipano al trattamento centralizzato dei dati. Su richiesta, possiamo inviarLe per iscritto copia dell'elenco.

Altri destinatari:

Possiamo inoltre trasferire i Suoi dati personali ad altri destinatari, ad esempio alle autorità per l'adempimento degli obblighi legali di notifica. Queste includono l'Unità di Informazione Finanziaria tedesca (Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen), nell'ambito dell'antiriciclaggio, e l'Autorità Federale di Vigilanza Finanziaria (BaFin). In caso di riscontro nell'elenco dei soggetti sottoposti a sanzioni, viene inviato un report alla Banca centrale della Repubblica Federale Tedesca.

5. Durata della conservazione dei dati

Cancelleremo i Suoi dati personali non appena non saranno più necessari ai fini di cui sopra. A questo proposito, i dati personali possono essere conservati per il periodo durante il quale possono essere presentati reclami nei confronti della nostra società (periodo di prescrizione legale di tre o fino a trenta anni). Inoltre, conserviamo i Suoi dati personali per tutto il tempo che siamo legalmente obbligati a farlo. Ciò solitamente è conseguenza dell'onere della prova e dell'obbligo di conservazione stabiliti per legge, che sono regolamentati, tra l'altro, nel Codice commerciale tedesco (HGB), nel Codice tributario tedesco (AO) e nella Legge tedesca antiriciclaggio (GwG). Ai sensi di tali disposizioni, i periodi di conservazione possono estendersi fino a dieci anni.

6. Diritti degli interessati

Può richiedere informazioni in merito ai dati da noi conservati che La riguardano scrivendo all'indirizzo sopraindicato. In determinate circostanze ha inoltre il diritto di richiedere la rettifica o la cancellazione dei Suoi dati personali. Oltre a ciò, ha il diritto di ottenere una limitazione del trattamento dei Suoi dati, così come di ricevere i dati che ci ha fornito in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico.

Diritto di opposizione

In qualsiasi momento ha inoltre il diritto di opporsi al trattamento dei Suoi dati personali a fini di marketing diretto. Può trasmettere la Sua opposizione al marketing all'indirizzo service@vhv.de.

Nel caso dovessimo trattare i Suoi dati per salvaguardare i legittimi interessi, può opporsi al trattamento per motivi connessi alla Sua situazione particolare. Anche per far valere questo diritto può rivolgersi all'indirizzo di cui sopra.

Diritto di reclamo

Ha la possibilità di sottoporre un reclamo al suddetto Responsabile della Protezione dei dati o a una autorità di vigilanza sul trattamento dei dati. L'autorità di vigilanza sul trattamento dei dati che ha giurisdizione su di noi è il: *Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen* (Commissario statale per la protezione dei dati della Bassa Sassonia), Prinzenstr. 5, 30159 Hannover.

7. Sistema di notifica e informazione del settore assicurativo

L'industria assicurativa utilizza il sistema di notifica e informazione (HIS) di informa HIS GmbH, Kreuzberg Ring 68, 65205 Wiesbaden, Germania, per fornire supporto per la valutazione dei rischi in relazione alle richieste di assicurazione, per chiarire i fatti nella valutazione dei sinistri e per contrastare gli abusi assicurativi. Questo comporta lo scambio di determinati dati personali con l'HIS. L'attività dell'HIS è basata sui legittimi interessi dell'industria assicurativa in conformità all'Art. 6(1)(f) del GDPR, che siamo lieti di illustrare:

Notifiche:

Al pari di altre compagnie assicurative, notificiamo all'HIS gli aumenti dei rischi nonché le anomalie che potrebbero indicare un abuso assicurativo e richiedono quindi un esame più attento. Notifiche di questo genere vengono effettuate a fronte di una richiesta di polizza assicurativa o nel caso di richiesta di risarcimento e possono riguardare persone o beni, ad esempio un veicolo a motore. Notifiche relative a persone possono essere fatte a fronte di denunce di danni insolitamente frequenti o se, per esempio, il pattern del danno non è compatibile con la descrizione del danno stesso. In caso di richiesta di risarcimento, gli assicuratori devono sapere se un veicolo ha subito un danno grave o non riparato o se in precedenza ne è stato denunciato il furto. Per questo motivo notificiamo i veicoli all'HIS in caso di perdita totale, furto o liquidazione sinistri senza attestazione di riparazione. Notifichiamo beni di proprietà all'HIS se individuiamo una frequenza insolitamente elevata di richieste di risarcimento. Nel caso dovessimo segnalare Lei, un Suo bene o un Suo veicolo all'HIS, verrà informato/a di tale inserimento nel database.

Interrogazioni:

In sede di esame della Sua richiesta di contratto di assicurazione o di liquidazione sinistro, inviamo all'HIS interrogazioni sulla persona o il bene (ad esempio, il veicolo a motore) e conserviamo i risultati delle interrogazioni. In caso di sinistro potrebbe rendersi necessario, su indicazione dell'HIS, richiedere agli assicuratori che hanno notificato i dati all'HIS ulteriori informazioni dettagliate sui fatti. Conserviamo anche questi risultati fintanto che sono rilevanti ai fini dell'esame dell'evento assicurato. È altresì possibile che sia per noi necessario rispondere a interrogazioni di altri assicuratori (a seguito delle informazioni dell'HIS) in occasione di un successivo evento e di conseguenza siamo tenuti a fornire informazioni in merito al Suo sinistro. Alla base di queste forme di utilizzo dell'HIS vi sono sia il legittimo interesse dell'assicuratore sia l'autorizzazione di legge legata all'esecuzione del contratto (Art. 6(1)(b) e (f) del GDPR).

Descrizione dettagliata dell'HIS è disponibile sul sito www.informa-irfp.de. In casi giustificati ha la possibilità di opporsi alla notifica al sistema HIS e alla sua interrogazione. Può trasmettere eventuali opposizioni all'indirizzo fornito innanzi, nella clausola 1.

8. Scambio di dati con l'assicuratore precedente

Per fornire i Suoi dati al momento della stipula del contratto di assicurazione (ad esempio per richiedere uno sconto sul premio in assenza di sinistri in relazione a una polizza RC per un veicolo a motore) o per poter verificare o, se necessario, integrare le Sue informazioni personali in caso di evento assicurato, potrebbe avvenire, per quanto necessario a questo scopo, uno scambio di dati personali con il precedente assicuratore da Lei indicato nella richiesta di assicurazione.

Alla base di questo scambio vi sono sia il legittimo interesse dell'assicuratore sia l'autorizzazione di legge legata all'esecuzione del contratto (Art. 6(1)(b) e (f) del GDPR).

9. Informazioni creditizie

In ragione di quanto necessario ai fini della stipula del contratto o della sua esecuzione sulla base dei nostri legittimi interessi, chiediamo informazioni alle agenzie di credito per valutare la Sua solvenza o il Suo comportamento di pagamento in generale. Le agenzie di credito che contattiamo a questo scopo sono visibili nel nostro elenco di fornitori di servizi.

10. Trasferimento di dati verso Paesi terzi

Qualora dovessimo trasferire dati personali a fornitori di servizi al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE), il trasferimento avrà luogo solo se la Commissione UE avrà confermato che il Paese terzo ha un livello adeguato di protezione dei dati o altre garanzie appropriate per la protezione dei dati (ad esempio, regolamenti interni vincolanti per la protezione dei dati o clausole contrattuali di standard comunitario). Nel nostro elenco di fornitori di servizi sono inoltre disponibili informazioni dettagliate su questo aspetto e sul livello di protezione dei dati mantenuto dai nostri fornitori di servizi nei Paesi terzi. Può inoltre richiedere le informazioni utilizzando i recapiti indicati nella clausola 1.

11. Procedura decisionale automatica in casi individuali

Basandoci sulle informazioni sul rischio, che otteniamo quando fa richiesta di assicurazione, utilizziamo una procedura decisionale completamente automatizzata per stabilire se stipulare o annullare il contratto, nonché determinare eventuali esclusioni di rischi o l'importo del premio assicurativo da Lei dovuto.

Basata sulle informazioni che ci fornisce riguardo all'evento assicurato e sui dati da noi conservati in relazione al Suo contratto, la nostra decisione in merito al nostro obbligo a indennizzare un sinistro è anch'essa completamente automatizzata.

Le decisioni completamente automatizzate utilizzano regole di ponderazione delle informazioni stabilite in precedenza dalla società:

In caso di mancato pagamento del premio assicurativo, il contratto sarà automaticamente risolto in ottemperanza alle relative condizioni di assicurazione.

Nell'ambito della verifica automatizzata delle richieste di assicurazione di veicoli a motore, non forniamo copertura assicurativa completa, bensì solo la copertura minima prevista dalla legge per l'assicurazione di responsabilità civile qualora la nostra verifica restituisca informazioni negative (insolvenza, obbligo di emettere uno stato patrimoniale giurato o procedura fallimentare = i cosiddetti 'hard hits').

Consenso al trattamento dei dati personali

Letta l'Informativa Privacy predisposta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (EU) 2016/679 (nel seguito il "Regolamento"), Le chiediamo, ai sensi degli artt. 7 e 9 del Regolamento, di esprimere il consenso per i trattamenti dei dati da svolgere nell'ambito delle operazioni e servizi da Lei richiesti, come descritti nell'informativa e precisamente per:

- il trattamento di categorie particolari di dati personali previste dall'art. 9 del Regolamento e per le finalità di cui all'Informativa. La informiamo che le categorie particolari di dati personali (già "dati sensibili") oggetto del trattamento possono essere, ad esempio, i dati relativi allo stato di salute;
- la comunicazione di categorie particolari di dati personali previste dall'art. 9 del Regolamento ai soggetti indicati nell'Informativa, che li possono sottoporre a trattamenti per le finalità di cui all'informativa medesima;

IL CONTRAENTE

.....